

--- ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH --- Nghị định số 253/2026/NĐ-CP về kê khai và tính thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nghị định này thay thế Nghị định số 65/2013/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật Thuế TNCN từ 1/7/2013). --- ĐIỀU 2. TIÊU CHÍ CÁ NHÂN CƯ TRÚ VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ --- Tiêu chí xác định cá nhân cư trú được cập nhật rõ ràng hơn dựa trên số ngày có mặt thực tế và nơi ở thường trú hoặc thuê nhà tại Việt Nam. Quy định chi tiết các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, bao gồm các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả thay. Cập nhật quy định giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và

người phụ thuộc. Điều kiện đăng ký và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được đơn giản hóa. Ngưỡng thu nhập vãng lai không phải quyết toán thuế và ngưỡng khấu trừ 10% đối với thu nhập vãng lai hoặc ngắn hạn được điều chỉnh tăng lên nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính cho người lao động có thu nhập thấp. --- ĐIỀU 3. CẬP NHẬT THUẾ SUẤT CHUYỂN NHƯỢNG VÀ GÓP VỐN --- Thuế suất đối với chuyển nhượng vốn (không phải chứng khoán): Áp dụng mức thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế. Thuế suất chuyển nhượng chứng khoán: Áp dụng thống nhất thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán mỗi lần giao dịch. Thuế suất chuyển nhượng bất động sản: Áp dụng thuế suất thống nhất 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản. Xử lý thuế khi cá nhân góp vốn

bằng tài sản vào doanh nghiệp: Thời điểm tính thuế và ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng vốn được hoãn cho đến khi cá nhân thực tế chuyển nhượng phần vốn góp đó. Kỳ tính thuế đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú được tính theo năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. --- ĐIỀU 4. GỠ BỎ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ CŨ --- Gỡ bỏ phương pháp tính thuế 25% trên thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản (chỉ còn áp dụng duy nhất phương pháp thuế suất 2% trên giá bán). Gỡ bỏ phương pháp tính thuế 20% trên thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán (chỉ còn áp dụng duy nhất thuế suất 0.1% trên giá bán). Gỡ bỏ quy định trực tiếp về việc

cơ quan thuế ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. --- ĐIỀU 5. KHOẢN GIẢM TRỪ VÀ MIỄN THUẾ TNCN MỚI --- Khoản chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục được trừ theo quy chế của doanh nghiệp nhưng không vượt quá định mức quy định. Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt quá mức quy định. Tiền thuê nhà, dịch vụ kèm theo do người sử dụng lao động trả thay được tính vào thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà). Bổ sung quy định mới về giảm trừ chi phí y tế và giáo dục - đào tạo thực tế có chứng từ hợp pháp cho bản thân người nộp thuế,

với tổng mức giảm trừ mới tối đa cho y tế và giáo dục được nâng lên đáng kể. Quy định cụ thể thời điểm tính thuế TNCN đối với cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu là thời điểm bán/chuyển nhượng.